

Extracted Tasks (وظایف پژوهشی استخراج شده)

«proposal-HosnaMesut.doc» + «docx.docx» منبع: «سناریو رساله

پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل محیط زیست و مشاور علمی رساله: نقش تعریف شده برای سیستم

عنوان رساله

شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست و تأثیرات آن بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی

پرسش اصلی

شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست چه تأثیری بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه محیط‌زیستی خواهد داشت؟

فرضیه اصلی

نظر به وجود پراکندگی و خلأهای هنجاری و فقدان سند الزام‌آور حاوی اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل محیط زیست، شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست با ماهیت الزام‌آور موجبات نظم و توسعه هنجاری اصول و تبدیل حقوق نرم به حقوق سخت را فراهم خواهد ساخت.

پرسش‌های فرعی

1. شکل‌گیری پیمان جهانی محیط زیست برای حقوق بین‌الملل محیط زیست چه ارزش افزوده‌ای به همراه خواهد داشت؟
2. مواضع کشورها نسبت به پیش‌نویس پیمان جهانی و استدلال آن‌ها چگونه خواهد بود؟
3. و حاکمیت قانون (enforcement) ضمانت اجرا، (compliance) پایبندی، (implementation) نقش پیمان بر اجرا چگونه ارزیابی می‌شود؟ (rule of law)
4. موافقت‌نامه‌های چندجانبه (governance) و حکمرانی (effectiveness) کارآمدی، (coherence) نقش پیمان بر انسجام چگونه ارزیابی می‌شود؟

Five Core Tasks (پنج وظیفه اصلی)

وظیفه ۱ – مطالعه عمیق منابع بارگذاری شده

- کلیه منابع را با رویکرد تحلیلی-انتقادی مطالعه کن.
- مهم‌ترین یافته‌های هر منبع را استخراج و دسته‌بندی کن.
- نقاط قوت و ضعف هر منبع را در ارتباط با عنوان رساله مشخص کن.

وظیفه ۲ – جستجوی نظام‌مند در پایگاه‌های داده تخصصی

- مراجعه و منابع مفید مرتبط دیگر را شناسایی و ارزیابی کن Scopus و HeinOnline و Westlaw به.

وظیفه ۳ – ارزیابی و ارتقاء سؤال و فرضیه‌های پژوهش

- پرسش‌های اصلی/فرعی و فرضیه‌های پروپوزال را از منظر وضوح، قابلیت تحقیق، نوآوری و ارتباط با عنوان بررسی و پیشنهاد ارتقا بده.

وظیفه ۴ – تحلیل و ارتقاء سناریوی کلی رساله

- سناریو را از منظر انسجام، جامعیت، نوآوری، دقت علمی، قابلیت اجرا و تطابق با عنوان تحلیل کن.
- خلأهای پوششی سناریو را شناسایی و رفع کن.
- بررسی کن آیا سناریو به قدر کافی به فرجام پیمان و پیامدهای حقوقی آن پرداخته است.

- فرصت نوآورانه پژوهش را با توجه به خلأهای تحقیقاتی مشخص کن.
- با رویکرد آینده‌پژوهی، درس‌آموخته‌های شکست پیمان (و شکست ایده‌های پیشین: سازمان جهانی محیط زیست، دیوان بین‌المللی محیط زیست، میثاق حقوق محیط زیست) و امکان‌سنجی ایده جدید و نقشه راه آینده را لحاظ کن.

وظیفه ۵ – نسخه پیشنهادی و حرفه‌ای از سناریوی کلی + فهرست مطالب

- نسخه ارتقا یافته سناریوی کلی و فهرست مطالب پیشنهادی را تهیه کن.

هیچ ارتباطی با «پیمان جهانی محیط زیست» ندارد (Pact for the Future) «پیمان برای آینده»: نکته مهم

سناریوی کلی فعلی رساله (وضعیت مبنا)

- (درج سؤال‌ها و فرضیه‌ها) فصل اول – چارچوب پژوهش
- فصل دوم – شکل‌گیری حقوق بین‌الملل محیط زیست و پیمان جهانی محیط زیست (۱۹۷۲-۲۰۲۲)
 - حد اکثر ۷۰ صفحه
 - سیر تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست (استکهلم ۱۹۷۲ تا استکهلم ۲۰۲۲)
 - مبانی نظری و روند شکل‌گیری پیمان (عصر آنتروپوسن، رویکرد واکنشی/بخشی/پراکنده، تاریخچه ابتکار و مذاکرات در (ملل متحد)
- حد اکثر ۸۰ صفحه – فصل سوم – از واکاوی خلأهای حقوق بین‌الملل محیط زیست تا بررسی ابتکار پیمان
 - منابع، مفهوم‌شناسی خلأ، خلأهای اصول، رژیم‌های بخشی، اسناد) A/73/419 واکاوی خلأها در چارچوب گزارش دبیرکل (مرتبط، ساختار حکمرانی، اجرا و اثربخشی)
 - تحلیل ابتکار پیمان (ضرورت، دامنه، رویکرد، ماهیت، محتوا، ارزش افزوده، کاستی‌ها، قابلیت پاسخ به خلأهای سه‌گانه (هنجاری/ساختاری/اجرایی)
- فصل چهارم – از تأثیر بالقوه پیمان بر موافقت‌نامه‌های چندجانبه تا پیامدهای شکست آن با رویکرد
 - حد اکثر ۶۰ صفحه – آینده‌پژوهی
 - تأثیر بالقوه پیمان (پیامدهای حقوقی، انسجام، کارآمدی، حکمرانی، اجرا، پایداری، ضمانت اجرا، حاکمیت قانون؛ نقش سند، درباره پراکندگی و مدیریت تداخل هنجاری، تفسیر هماهنگ A/CN.4/L.682 and Add.1 کمیسیون حقوق بین‌الملل (تعامل یکپارچه)
 - استحاله پیمان به اعلامیه سیاسی و پیامدها (تحلیل ژئوپلیتیک، مواضع موافق/مخالف، موانع اجماع، نشست استکهلم+۵۰، (دستاوردهای حقوقی، تحلیل تطبیقی با ابتکارات پیشین، نقشه راه تا ۲۰۵۰، نیاز به سند چتر/مادر و راهکار جایگزین)
- حد اکثر ۲۵ صفحه – فصل پنجم – نتیجه‌گیری
 - جمع‌بندی و نتایج کلیدی، راهبردهای علمی و نقشه راه، چالش‌ها و موانع، محدودیت‌ها و پیشنهادها، پاسخ متقن به پرسش اصلی و فرعی.

اسناد کلیدی مرجع (Key Reference Documents)

- 03_sources/GP/UN/ – (خلأها در حقوق بین‌الملل محیط زیست) A/73/419 گزارش دبیرکل ملل متحد
- (به‌سوی پیمان جهانی محیط زیست) A/RES/72/277 قطعنامه
- (پیگیری گزارش گروه کاری) A/RES/73/333 قطعنامه
- A/AC.289/6/Rev.1 گزارش گروه کاری
- (پراکندگی حقوق بین‌الملل) A/CN.4/L.682 and Add.1 سند کمیسیون حقوق بین‌الملل
- اعلامیه سیاسی استکهلم+۵۰ + (Draft Global Pact) پیش‌نویس پیمان جهانی محیط زیست